

Informativo comentado: Informativo 1212-STF (**RESUMIDO**)

Márcio André Lopes Cavalcante

DIREITO CONSTITUCIONAL

PODER LEGISLATIVO

A eleição da Mesa Diretora de Assembleia Legislativa para o segundo biênio da legislatura deve ser realizada a partir de outubro do ano anterior ao início do mandato (ex.: a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2029-2031 somente pode ocorrer a partir de outubro de 2028)

ODS 16

Caso concreto: o art. 10 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Sergipe permitia que a eleição da Mesa Diretora para o segundo biênio da legislatura fosse realizada com grande antecedência, desde que ocorresse até o encerramento da sessão legislativa ordinária do segundo ano. Na prática, isso autorizava que a Casa elegeisse, logo no início da legislatura, a Mesa que só assumiria dois anos depois. Isso ocorreu, inclusive. Em 6/6/2023, a AL/SE elegeu a Mesa para o biênio 2025-2027, com cerca de 18 meses de antecedência.

O PGR ajuizou ADI contra essa previsão sustentando que essa antecipação excessiva violava os princípios democrático, republicano, do pluralismo político e da contemporaneidade entre eleição e mandato, pois a composição escolhida muito antes poderia não refletir a correlação de forças existente no momento da posse.

O STF acolheu o argumento, concedeu interpretação conforme ao art. 10 do Regimento e anulou a eleição realizada em 6/6/2023.

É inconstitucional – por violar os princípios republicano e democrático – interpretação de norma regimental que permite a eleição antecipada da mesa diretora de assembleia legislativa estadual para o segundo biênio da legislatura em momento afastado do efetivo início do mandato, ao possibilitar a realização do sufrágio a qualquer tempo do primeiro biênio.

A antecipação excessiva do pleito prejudica a avaliação do desempenho dos ocupantes do cargo pelos seus pares, não contribui para que a composição da mesa reflita as forças políticas majoritárias no início do novo biênio e tende a favorecer grupos influentes no momento da votação antecipada, em detrimento do ideal representativo.

Como o Regimento Interno da AL-SE não fixava nenhum limite à antecipação do pleito, o STF precisou suprir essa lacuna. Para isso, recorreu ao próprio texto da Constituição Federal, que, ao disciplinar as eleições para os cargos do Poder Executivo, sempre utiliza o mês de outubro do ano anterior ao início do mandato como referência temporal. Por analogia, esse mesmo marco foi adotado para as eleições da Mesa Diretora: a antecipação do pleito somente é admitida até outubro do ano que antecede o início do novo biênio (art. 77, caput, da CF/88).

STF. Plenário. ADI 7.734/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 14/04/2026 (Info 1212).

★ Assunto já apreciado no Info 1128

● Alta relevância: Magistratura estadual, MPE, DPE, PGE, PGM

SEGURANÇA PÚBLICA

**Os municípios são proibidos de usar o nome
'Polícia Municipal' para as Guardas Municipais**

ODS 16

Caso concreto: a Câmara Municipal de São Paulo aprovou a Emenda nº 44/2025 à Lei Orgânica do Município. A emenda acrescentou ao art. 88 a expressão 'também denominada Polícia Municipal de São Paulo', de modo que a Guarda Civil Metropolitana passou a ostentar oficialmente esse nome adicional. O STF julgou essa mudança inconstitucional.

A Constituição Federal utiliza a expressão guardas municipais. A nomenclatura adotada pelo constituinte não foi acidental: reflete uma escolha jurídica e política que distingue as guardas municipais dos demais órgãos de segurança pública. A Lei nº 13.675/2018, que institui o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), e a Lei nº 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais reforçam essa distinção ao reconhecer as guardas municipais como integrantes da segurança pública sem lhes atribuir a denominação de 'polícia'. Essas normas gerais federais são de observância obrigatória pelos municípios (Tema 656 de repercussão geral).

Tese fixada pelo STF: Por determinação do art. 144, § 8º, da Constituição Federal, regulamentado pelas Leis 13.022/2014 e 13.675/2018, aplica-se a expressão 'Guardas Municipais' em todo o território nacional, sendo vedada a substituição por 'Polícia Municipal' e denominações similares.

STF. Plenário. ADPF 1.214/SP, Rel. Min. Flávio Dino, julgado em 14/04/2026 (Info 1212)

★ Julgado IMPORTANTE

● Alta relevância: Magistratura estadual, MPE, DPE, PGE, PGM, Delegado

DIREITO PROCESSUAL PENAL

FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO

Membro do Ministério Público mantém foro por prerrogativa de função mesmo quando acusado de crimes sem relação com o exercício do cargo

ODS 16

Caso hipotético: um Promotor de Justiça foi denunciado pela suposta prática de estupro de vulnerável, fato sem qualquer relação com o exercício do cargo. Mesmo o crime não tendo relação com seu cargo ou função, ele será julgado pelo Tribunal de Justiça com base no art. 96, III, da CF/88.

O membro de Ministério Público estadual processado por crimes não relacionados com o exercício do cargo ou de suas funções é detentor de foro por prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça, na forma do art. 96, III, da Constituição Federal.

STF. 2ª Turma. Rcl 84.738 AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 14/04/2026 (Info 1212).

◆ Assunto já apreciado no Info 1168

★ Julgado IMPORTANTE

● Alta relevância: Magistratura estadual, Magistratura federal, MPE, MPF, DPE, DPU, Delegado